



KERTAS KONSEP ARAHAN AMALAN TAHUN 2024

TATACARA PENARIKAN DIRI HAKIM SYARIE

1. TUJUAN

Kertas ini dikemukakan sebagai asas perbincangan untuk mendapatkan kelulusan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah 2024 berkenaan **Tatacara Penarikan Diri Hakim Syarie** daripada mendengar kes yang melibatkan konflik kepentingan antara Hakim Syarie dan pihak-pihak.

2. LATAR BELAKANG

- 2.1. Kertas konsep ini bertujuan untuk mewujudkan suatu arahan amalan bagi menyediakan tatacara yang seragam untuk Hakim Syarie menarik diri daripada mendengar sesuatu kes.
- 2.2. Arahan Amalan berkenaan perkara ini perlu dibuat kerana sehingga kini belum ada tatacara untuk Hakim Syarie menarik diri daripada mendengar sesuatu kes yang melibatkan konflik kepentingan antara Hakim Syarie dan pihak-pihak.
- 2.3. Pada masa sekarang, pihak-pihak di dalam kes boleh membuat permohonan interlokutori untuk memohon Hakim Syarie diri daripadamendengar sesuatu kes. Seperti yang berlaku dalam kes berikut:
(Kerajaan Negeri Terengganu lwn Tengku Ibrahim Sultan Ismail Nasiruddin Shah [2005] 1 CLJSYA 294, Ismail Yahya lwn KPS Terengganu [2015] 1 SHR 97, Amirul Azizan bin Abd Rahim v Faizah Fazlina bt Rosli [2010] 4 ShLR 160).

- 2.4. Manakala amalan yang berlaku di Mahkamah pada masa sekarang adalah jika tidak ada permohonan daripada pihak-pihak supaya Hakim Syarie menarik diri, Hakim Syarie akan menulis surat kepada Ketua Hakim Syarie memaklumkan konflik kepentingan di antara Hakim Syarie dan pihak-pihak dan memohon supaya kes tersebut diagihkan kepada Hakim yang lain.
- 2.5. Antara isu-isu yang menyebabkan Hakim Syarie perlu menarik diri adalah seperti yang berikut:
- i. Hakim Syarie mempunyai hubungan peribadi atau hubungan kerja dengan pihak-pihak atau dengan Peguam Syarie pihak-pihak. Sebagai contoh Peguam Syarie pihak-pihak adalah suami atau isteri Hakim Syarie;
 - ii. Hakim telah mendapat maklumat awal sebelum kes daripada pihak-pihak. Sebagai contoh pihak-pihak pernah dapatkan khidmat nasihat daripada Hakim Syarie semasa bertugas di Jabatan Bantuan Guaman;
 - iii. Pihak-pihak adalah pelanggan Hakim Syarie di Jabatan lama. Sebagai contoh Plaintif atau Defendan adalah bekas anak guam Hakim Syarie semasa bertugas di Jabatan Bantuan Guaman;

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN/ JUSTIFIKASI

- 3.1. Asas permohonan ini adalah berdasarkan Arahan Amalan No. 1 Tahun 2001 Kod Etika Hakim Syarie.

Kod Etika dalam Mahkamah

4. *Apabila seseorang Hakim Syarie berada dalam Mahkamah dan mendengarsesuatu kes , dia hendaklah -*

(a);

(b);

(c);

(d);

(e);

(f) tidak membicarakan apa-apa kes di mana pihak yang terlibat itu ialah

musuhnya atau orang lain yang berkemungkinan akan mempengaruhi tugaskehakimannya sebagai seorang Hakim Syarie;

(g);

(h);

(i);

(j);

(k);

(l);

(m);

4. CADANGAN / SYOR

Berdasarkan kepada latar belakang dan asas pertimbangan / justifikasi di atas, adalah wajar supaya suatu arahan amalan berkaitan **Tatacara Penarikan Diri Hakim Syarie** daripada kes yang melibatkan konflik kepentingan antara Hakim Syarie dan pihak-pihak.

Disediakan oleh:

**Yusof bin Abd Manaf
Hakim MRS Kangar, Perlis**



جَبَاتِنَ الْحَاكِمِينَ شَعْبِيَّةً مَالِيسِيَا

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,

Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

ARAHAN AMALAN No. Tahun

Tatacara Penarikan Diri Hakim Syarie

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia bil..... pada di..... telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung Tatacara Penarikan diri Hakim Syarie sepertimana berikut:

- i. Hakim Syarie hendaklah mengemukakan surat permohonan secara rasmi berkenaan hasrat penarikan diri dengan menyatakan alasan-alasan kepada Ketua Hakim Syarie;
- ii. **Ketua Hakim Syarie** apabila menerima permohonan dan berpuashati bahawa alasan yang dikemukakan adalah wajar dan munasabah hendaklah memaklumkan keputusan kepada Hakim Syarie yang membuat permohonan penarikan diri tersebut dalam tempoh masa yang sewajarnya;
- iii. Sekiranya **Ketua Hakim Syarie** berpendapat alasan yang dikemukakan tidak wajar dan munasabah untuk dipertimbangkan maka Hakim Syarie tersebut hendaklah meneruskan perbicaraan sehingga selesai.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain

Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya